

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2105/2536

นาง ลออ แสงมั่ง
นาย เซาว์ วัฒนาจินดา ที่ 1 นางเจือ
จันทร์

โจทก์

จำเลย

หรือ นาวาอากาศโท หญิง เจือจันทร์
วิมล ไย ที่ 2

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1391, มาตรา 1401

การจดทะเบียนการระจำยอมนั้นพึงต้องถือว่าเป็นการอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้
การระจำยอมประการหนึ่ง ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1391 แม้โจทก์จะได้มาซึ่งทางการระจำยอมโดยอายุความ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของสามย
ทรัพย์ก็ชอบที่จะเรียกให้จำเลยที่ 1 เจ้าของการยทรัพย์จดทะเบียนทางการระจำยอม
แก้ตนได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 5684 ตำบล
บางซื่อ อำเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนด
เลขที่ 6029 และ 1533ตามลำดับ โจทก์และบริวารได้ใช้ที่ดินบางส่วนของจำเลยที่ 1
และที่ 2ตรงแนวติดต่อกับโฉนดเลขที่ 496 กว้าง 1 เมตร ในที่ดินจำเลยที่ 1ยาว 18

เมตร ในที่ดินจำเลยที่ 2 ยาว 24 เมตร เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 28 ปี แต่เมื่อวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2530 จำเลยที่ 2 ได้ใช้ไม้และสังกะสีตอกปิดกั้นทางภาระจำยอมดังกล่าว เป็นเหตุให้โจทก์และบริวารไม่สามารถใช้เข้าออกสู่ถนนสาธารณะได้ โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 รื้อถอนสิ่งปิดกั้นและให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินของจำเลยทั้งสองแก่ที่ดินของโจทก์แล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้พิพากษาว่าที่ดินของจำเลยทั้งสองบางส่วนตามรูปแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง ตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนภาระจำยอม มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยที่ 2 รื้อถอนสิ่งปิดกั้นทางภาระจำยอมและห้ามจำเลยทั้งสองทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 5684 ได้ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โจทก์และบริวารได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินตั้งแต่ปี 2506 และเพิ่งย้ายกลับมาปลูกสร้างบ้านเมื่อปี 2522 ระหว่างที่อยู่อาศัย โจทก์และบริวารใช้ทางเดินด้านทิศใต้ของที่ดินโจทก์ผ่านที่ดินของผู้อื่นไปสู่ถนนสาธารณะไม่เคยใช้ทางเดินของจำเลยที่ 1 โจทก์มิได้บรรยายว่า จำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อโจทก์อย่างไร ฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ที่ดินของจำเลยที่ 2 ไม่มีด้านใดติดทางสาธารณะ โจทก์และบริวารไม่เคยใช้ที่ดินของจำเลยที่ 2 เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 6029 ตำบลบางซื่อ อำเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 กว้าง 1 เมตร ยาว 18 เมตร ตามเส้นสีเหลืองในแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข 3 ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลข

ที่ 5684 ตำบลบางซื่ออำเภอบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินของจำเลยที่ 1 ให้แก่ที่ดินโจทก์ หากไม่ไป ให้ใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ปิดกั้นทางภาระจำยอม หรือทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมแก่โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การจดทะเบียนภาระจำยอมนั้นพึงต้องถือว่าเป็นการอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอมประการหนึ่ง ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1391 ซึ่งบัญญัติว่าเจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิทำการทุกอย่างอันจำเป็นเพื่อรักษาและใช้ภาระจำยอม แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง ฯลฯ เช่นนี้แม้จะได้มาซึ่งทางภาระจำยอมโดยอายุความ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของสามยทรัพย์ก็ชอบที่จะเรียกให้จำเลยที่ 1 เจ้าของภารยทรัพย์จดทะเบียนทางภาระจำยอมแก่ตนได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ